

 VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
---	---	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		28-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJE-09124	6	4	12	16	9		
PRELACION							
TJA-06124 (Actos y Procedimientos Administrativos)							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJA-0953	Derecho Contencioso Administrativo						
TJD-1154	Derecho Contencioso Administrativo General						

PRESENTACION

Esta asignatura comprende procedimientos y recursos jurídicos en los procedimientos administrativos, tales como el control jurisdiccional de las actividades administrativas. Como garantía de la protección de los derechos de los sujetos en la administración, así como del régimen jurídico de control judicial de las actividades administrativas, todo esto se hace en el marco del mecanismo de regulación de la base normativa en función de desarrollar a través de la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de sus principios rectores establecidos en la Constitución y legislación aplicable.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Conocer las actuaciones administrativas y revisión judicial de procedimientos, por medio de actividades vinculadas al ejercicio profesional ante la jurisdicción contencioso-administrativa, interpretando el marco jurídico regulatorio de esta.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza los aspectos teórico-legales aplicables a los actos administrativos en casos prácticos como vía para asegurar una adecuada interacción entre los ciudadanos y la administración pública. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Interpreta las bases teórico-legales aplicables al silencio administrativo y a la impugnación de los actos administrativos en casos concretos para garantizar la legalidad de la actuación administrativa y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Comprende los fundamentos teórico-legales aplicables a los procedimientos administrativos en situaciones prácticas como vía para legitimar la actuación administrativa y la protección de los derechos ciudadanos. Contextualiza los fundamentos teórico-legales aplicables a los recursos administrativos en casos concretos como mecanismos para la defensa de los intereses de los ciudadanos ante las decisiones de la administración pública.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Actos y procedimientos administrativos.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Organización de la jurisdicción contencioso administrativo	Disposiciones Constitucionales en el Contencioso Administrativo. Unidad del Poder Judicial en Venezuela. Universalidad del control. Medios alternativos de resolución de conflicto Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Delimitación de competencias y atribuciones. Principios de la jurisdicción contencioso-administrativa. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Unidad II	CONTENIDOS
El derecho administrativo transnacional	El Derecho Comparado. El derecho administrativo transnacional. Definición. la internacionalización del derecho. La Administración Pública Transnacional. Los Estados como fuente de normatividad transnacional por medio de los tratados o convenios internacionales tradicionales. La Normatividad Administrativa Transnacional. El Control De La Normatividad Y De Las Actuaciones De La Administración Pública Transnacional.
Unidad III	CONTENIDOS
Procedimiento contencioso administrativo	Concepto. Evolución Histórica. Diferencias con el proceso civil. Poderes del juez Contencioso Administrativo. Disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre los procedimientos contenciosos administrativos. Medidas cautelares en el Contencioso Administrativo. Concepto. Características. Requisitos de procedencia. Procedimiento de las medidas cautelares. Oposición a las medidas. Suspensión de los efectos administrativos. Naturaleza Jurídica. Reglas procesales que rigen la suspensión. Alcance de la suspensión. El régimen probatorio en el procedimiento contencioso administrativo. El antejuicio administrativo. Prerrogativas procesales de la República. Disposiciones Normativas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República sobre las prerrogativas de la República en juicio. Disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre las incidencias procesales y el régimen probatorio en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Unidad IV	CONTENIDOS
Recursos contenciosos administrativos	La alzada en los procedimientos contenciosos administrativos. Fundamento. Diferencia con la formación del recurso de Casación. Recurso de Apelación. Procedimiento en segunda instancia. Ámbito del procedimiento. Tramitación. Procedimiento. Recurso especial de jurisdicción. Supuestos de procedencia. Procedimiento. Recurso de abstención o carencia. Supuestos de Procedencia. Procedimiento. Recurso de hecho. Supuestos de Procedencia. Procedimiento.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Organización de la jurisdicción contencioso administrativo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica las instituciones fundamentales de la jurisdicción contencioso-administrativa para comprender ante cuál de ellas se accionará en caso de dirimir conflictos.	Identifica las bases teóricas inherentes a la jurisdicción contencioso-administrativa para manejar los conflictos de los particulares con la administración. Maneja el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa para la protección de los ciudadanos ante las vulneraciones de sus derechos por la administración. Reconoce el régimen jurídico y normativas aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa para controlar la actuación de la administración pública.
UNIDAD II: El derecho administrativo transnacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la jurisdicción contencioso-administrativa a través del derecho comparado para construir argumentos sólidos en la defensa de los intereses de los administrados.	Conoce la comprensión más tradicional de la rama jurídica del derecho administrativo como el instrumento para regular la actividad administrativa del estado. Vincula el derecho administrativo con otras ramas del derecho como un pilar fundamental para la consecución de un estado de derecho. Valora la jurisdicción contencioso-administrativa como un pilar fundamental del derecho público, con la intención de garantizar el resguardo de los derechos de los ciudadanos.
UNIDAD III: Procedimiento contencioso administrativo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa para enfrentarse a los conflictos surgidos entre los administrados y la administración pública.	Comprende la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa como la vía idónea para la resolución de conflictos surgidos entre los particulares y la administración pública. Maneja el régimen jurídico general y específico aplicables a los procedimientos contenciosos administrativos a los fines de determinar como proceder ante las diversas circunstancias que plantea esta rama del derecho en el contexto profesional. Acoge las aptitudes éticas en el desarrollo de los procedimientos contenciosos administrativos para ofrecer la solución más efectiva al conflicto.

UNIDAD IV: Recursos contenciosos administrativos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Desarrolla los procedimientos, recurso e incidencias en el marco de la jurisdicción contencioso-administrativa y los supuestos de procedencia, para llevar a cabo el procedimiento aplicable.	Conceptualiza los recursos contenciosos administrativos necesarios para el ejercicio del derecho contencioso administrativo. Aplica los principios fundamentales inherentes al ejercicio de los recursos contenciosos administrativos para garantizar la obtención de la justicia en caso de una decisión que le agravie. Reconoce los recursos contenciosos-administrativos como el medio idóneo necesario para el restablecimiento de los vicios que puedan presentarse en la jurisdicción contenciosa.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Lluvia de ideas, cuestionario, socializaciones.	Debates, foro, esquematización, talleres.	Método de casos, cuadros comparativo, exposiciones, aprendizaje basado en problemas (ABP), infografías, mapa mentales, conceptuales, videos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Araujo Juárez, J. (1992). Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo. Caracas.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 36.860, marzo 26, 1999.

Brewer Carías, A. (1991). Principios del régimen Jurídico de la Organización Administrativa Venezolana. Caracas.

Brewer Carías, A. (1992). Nuevas Tendencias en el Contencioso Administrativo en Venezuela. Caracas: Jurídico Venezuela.

Brewer Carías, A. (1990). Principios del Procedimiento Administrativo. Madrid: Civitas.

Brewer-carías, allan r. (2005): Derecho administrativo, t. I, Caracas ? Bogotá, Universidad Central de Venezuela-Universidad Externado de Colombia,

Brewer-carías, allan (2012) "Interpol y el nuevo derecho administrativo global: el procedimiento administrativo global tendiente a buscar asegurar que la cooperación policial internacional se circunscriba a la materia de los delitos comunes y no abarque la de delitos políticos, militares, religiosos y raciales", disponible en <http://www.allanbrewercarias.com>.

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Miguel Torrealba (2006) Manual de Contencioso Administrativo. Disponible en: <https://aveda.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/mats017.pdf>

Pablo Fernández Lamela, Introducción al derecho administrativo internacional, cit., pp. 36 y ss. <https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/biblioteca/revistas/edi01/doc/art5.pdf>